

한전KDN(주) 상임감사 통 보

제 목 컨설팅용역 변경계약 부적절

소 관 부 서 □□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□(◁◁◁◁◁)

구 분 계약관리

내 용

□□□□□ ◁◁◁◁◁는 중장기 경영전략 수립을 위하여 외부 전문가를 활용하고자 일반경쟁을 통해 '○○.○○.○○부터 '○○.○○.○○까지 ○개월간 “Vision 2025 중장기 경영전략 수립 용역”계약(₩₩₩백만원, VAT제외)을 체결한 후 '○○.○○.○○ 변경계약을 통하여 “◻◻◻◻◻◻ 사업추진 체계 개선” 컨설팅(₩₩₩백만원 증액, VAT제외)을 용역계약에 포함하였다.

기재부 「계약예규」 및 우리 회사 용역계약일반조건 제16조에 따르면 용역계약에서 과업내용을 추가하는 변경계약은 계약의 목적상 필요한 경우로서 계약의 본질을 벗어나지 않는 범위내에서 가능하도록 되어 있다.

또한 「국가계약법」 제7조 제1항 및 동법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목에 따르면 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 추정가격 2천만원 이하인 용역계약 경우 등 예외적인 경우에 한하여 수의계약에 의할 수 있다고 되어 있다.

그러나 “◻◻◻◻◻◻ 사업 수행체계 개선” 컨설팅 용역은 당초 계약종료일('○○.○○.○○.)이후인 '○○.○○.○○.에 착수되었으며, 기존 용역과 달리 ▷

▷▷▷▷▷에서 컨설팅을 수행하고 별도로 용역보고서가 발간되었다는 점에서 용역내용이 달라 변경계약 사유에 해당하지 않을 뿐만 아니라, 추정가격이 ₩₩백만원으로 수의계약 대상에도 해당하지 않는다.

그 결과 일반경쟁에 부쳐 별도로 발주하여야 하는 신규 컨설팅용역을 기존 컨설팅 업체가 수행하도록 변경 계약하여 사실상 수의계약에 해당하는 특혜를 주었다고 오해받을 소지가 있다.

관계부서 의견

□□□□□ ◁◁◁◁◁는 감사결과를 수용하나, ▮▮▮▮▮▮ 사업 추진체계 개선을 위하여 신속히 컨설팅을 수행할 필요가 있었다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□은 일반경쟁 입찰로 발주하여야 하는 계약을 변경계약으로 다른 계약에 포함하는 일이 없도록 계약업무를 철저히 하고 관련자에게 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)